

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5050/2547

ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)
โดยบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ผู้เช่า
สวมสิทธิ

โจทก์

บริษัทปิวทิพย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/30, มาตรา 940 วรรคหนึ่ง, มาตรา 985, มาตรา 986, มาตรา
1001

โจทก์รับรองการจ่ายเงินตามตัวสัญญาใช้เงินซึ่งจำเลยที่ 1 เป็นผู้ออกตัวใน
ฐานะผู้รับอาวัลเนื่องมาจากจำเลยที่ 1 ได้ทำคำขอให้รับรองตัวเงินไว้ต่อโจทก์ แสดง
ให้เห็นอย่างชัดเจนซึ่งเจตนาของโจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ประสงค์มุ่งโดยตรงต่อการ
ผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างกันตามคำขอให้รับรองตัวเงินด้วย และถือได้ว่าเป็นสัญญา
ประเภทหนึ่งซึ่งมีผลผูกพันสามารถบังคับกันได้ตามกฎหมายแยกต่างหากจากความ
ผูกพันที่โจทก์ยอมตกเป็นผู้รับอาวัลตัวสัญญาใช้เงินพิพาทที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้ออกตัว
ดังนั้น เมื่อตัวถึงกำหนดใช้เงินโจทก์ได้ใช้เงินไปตามตัวสัญญาใช้เงินนั้นให้แก่ห้างหุ้น
ส่วนจำกัด ก. แล้วมาใช้สิทธิไต่เบี่ยแก่จำเลยที่ 1 ให้รับผิดชอบตามคำขอให้รับรองตัวเงิน
ดังกล่าว แม้โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบตามตัวสัญญาใช้เงินเมื่อพ้นกำหนดเวลา 3
ปี นับแต่วันตัวสัญญาใช้เงินพิพาทถึงกำหนดอันเป็นเหตุให้สิทธิเรียกร้องของโจทก์
ตามตัวสัญญาใช้เงินขาดอายุความตาม ป.พ.พ. มาตรา 1001 แล้ว แต่สิทธิเรียกร้อง

ของโจทก์ที่จะฟ้องบังคับให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบหนี้อันเกิดจากคำขอให้รับรองตัวเงินที่จำเลยที่ 1 ทำกันไว้แก่โจทก์ก็ยังคงมีอยู่ และสิทธิเรียกร้องของโจทก์ในกรณีเช่นว่านี้ ไม่มีบทกฎหมายบัญญัติอายุความไว้เป็นอย่างอื่น จึงมีกำหนดอายุความ 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/30 เมื่อโจทก์นำคดีมาฟ้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบตามสิทธิเรียกร้องดังกล่าว ซึ่งยังไม่พ้นกำหนดเวลาสิบปี คดีจึงไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 1,430,250.31 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ของต้นเงิน 967,200 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสามไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนวนของจำเลยที่ 1 และทรัพย์อื่นของจำเลยทั้งสามออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ให้การและแก้ไขคำให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยยื่นคำร้องขอเข้าสวมสิทธิเป็นโจทก์แทน ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 34857 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 1 ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์คิดเป็นต้นเงิน 967,200 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2541 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หาก

ขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าว ได้เงินไม่พอชำระหนี้ ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ 1 ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาข้อกฎหมายตามอุทธรณ์ของโจทก์ข้อแรกที่ว่าสิทธิเรียกร้องของโจทก์ต่อจำเลยที่ 1 ผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินตามฟ้องมีกำหนดอายุความ 10 ปี ไม่ใช่มีกำหนด 3 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1001 นั้น พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นว่า จำเลยที่ 1 ได้ทำคำขอให้โจทก์รับรองตัวเงิน โดยจำเลยที่ 1 ได้ออกตัวสัญญาใช้เงินพิพาท สัญญาว่าจะใช้เงินให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกษมบุญมาร์ลและบุญขาวในวันที่ 29 เมษายน 2541 ตามคำขอให้ธนาคารรับรองตัวเงินและตัวสัญญาใช้เงิน โดยมีจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกันยอมผูกพันเข้าค้ำประกันว่า ถ้าจำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ใช้เงินแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกษมบุญมาร์ลและบุญขาว เป็นเหตุให้โจทก์ต้องชำระไป จำเลยที่ 2 และที่ 3 ยอมรับผิดร่วมกับจำเลยที่ 1 ตามหนังสือสัญญาค้ำประกันโจทก์ ได้ลงลายมือชื่อและมีข้อความว่าใช้ได้เป็นอาวัลไว้ในด้านหน้าแห่งตัวสัญญาใช้เงินพิพาท ต่อมาเมื่อถึงกำหนดใช้เงิน โจทก์ได้ชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกษมบุญมาร์ลและบุญขาวไปเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2541 ศาลฎีกาเห็นว่า นอกจากโจทก์ตกลงรับรองการจ่ายเงินตามตัวสัญญาใช้เงินพิพาทซึ่งจำเลยที่ 1 เป็นผู้ออกตัวด้วยการลงลายมือชื่อและมีข้อความว่าใช้ได้เป็นอาวัลในด้านหน้าแห่งตัวอันทำให้โจทก์ต้องรับผิดชอบตามเนื้อความแห่งตัวในฐานะผู้รับอาวัลซึ่งมีความรับผิดชอบอย่างเดียวกับจำเลยที่ 1 ซึ่งตนประกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 940 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 985 แล้ว แต่ความผูกพันที่โจทก์ยอมตนเข้ารับอาวัลตัวสัญญาใช้เงินพิพาทที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้ออกตัวนั้น เป็นผลที่สืบเนื่องมาจาก

การที่จำเลยที่ 1 ได้ทำคำขอให้รับรองตัวเงินไว้ต่อโจทก์โดยมีข้อสัญญาว่า ก่อนถึงกำหนดเวลาที่จะต้องชำระเงินตามตัวเงินดังกล่าว จำเลยที่ 1 จะนำเงินมาชำระตามตัวเงินนั้น หรือหากโจทก์แจ้งให้จำเลยที่ 1 นำเงินตามตัวเงินมาชำระ จำเลยที่ 1 จะปฏิบัติตามโดยมิชักช้าและภายในกำหนดเวลาตามตัวเงินนั้น และจำเลยที่ 1 รับรองว่า ที่จำเลยที่ 1 ขอให้โจทก์รับรองการจ่ายเงินตามตัวเงินนี้ เป็นการขอให้รับรองเสมือนโจทก์เป็นผู้ค้ำประกันจำเลยที่ 1 เท่านั้น หากจำเลยที่ 1 ปฏิบัติผิดข้อตกลง กล่าวคือ มิได้นำเงินมาชำระให้โจทก์ตามที่ได้รับแจ้งให้ทันภายในกำหนด อันเป็นเหตุให้โจทก์ในฐานะผู้รับรองการจ่ายเงินตามตัวเงิน ต้องจ่ายให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกษมบุญมาร์ลและบุญขาว หรือผู้ทรงแล้ว จำเลยที่ 1 มีหน้าที่ชดใช้เงินจำนวน 967,200 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อผิคนัดที่โจทก์ประกาศใช้ในขณะนั้น (ในขณะทำคำขอกำหนดอัตราร้อยละ 19 ต่อปี) นับแต่วันที่โจทก์ได้ใช้เงินไปตามตัวเงินนั้นให้แก่โจทก์จนกว่าจำเลยที่ 1 จะชำระหนี้ให้โจทก์เสร็จสิ้น แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนซึ่งเจตนาของโจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ประสงค์มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างกันตามคำขอให้รับรองตัวเงินด้วย และถือได้ว่าเป็นสัญญาประเภทหนึ่งซึ่งมีผลผูกพันสามารถบังคับกันได้ตามกฎหมายแยกต่างหากจากความผูกพันที่โจทก์ยอมตนเป็นผู้รับอาวัลตัวสัญญาใช้เงินพิพาทที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้ออกตัว ดังนั้น เมื่อตัวถึงกำหนดใช้เงิน โจทก์ได้ใช้เงินไปตามตัวสัญญาใช้เงินนั้นให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกษมบุญมาร์ลและบุญขาว แล้วมาใช้สิทธิไล่เบี้ยแก่จำเลยที่ 1 ให้รับผิดชอบตามคำขอให้รับรองตัวเงินดังกล่าวเช่นนี้ แม้จะฟังว่าโจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบตามตัวสัญญาใช้เงินเมื่อพ้นกำหนดเวลา 3 ปี นับแต่วันตัวสัญญาใช้เงินพิพาทถึงกำหนด อันเป็นเหตุให้สิทธิเรียกร้องของโจทก์ตามตัวสัญญาใช้เงินขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1001 ดังความเห็นของศาลชั้นต้นแล้วก็ตาม แต่สิทธิเรียกร้องของโจทก์ที่จะฟ้องบังคับให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบในหนี้อันเกิดจากคำขอให้รับรองตัวเงินที่จำเลยที่ 1 ทำกันไว้แก่โจทก์ก็ยังคงมีอยู่

และสิทธิเรียกร้องของโจทก์ในกรณีเช่นว่านี้ไม่มีบทกฎหมายบัญญัติอายุความไว้เป็นอย่างอื่น จึงมีกำหนดอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 เมื่อโจทก์นำคดีมาฟ้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบตามสิทธิเรียกร้องดังกล่าวซึ่งยังไม่พ้นกำหนดเวลาสิบปี คดีของโจทก์ตามฟ้องจึงไม่ขาดอายุความ อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น อุทธรณ์ของโจทก์ข้อหลังที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ในฐานะผู้ค้ำประกันนี้ดังกล่าวของจำเลยที่ 1 นั้น เมื่อหน้าที่จำเลยที่ 1 จะต้องชำระแก่โจทก์ยังไม่ขาดอายุความ จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระหนี้แก่โจทก์ตามฟ้องด้วย อุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ฟังขึ้นเช่นกัน ที่ศาลชั้นต้นพิพากษามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 1,430,250.31 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ในต้นเงิน 967,200 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากไม่ชำระให้ยึดที่ดินจำนองโฉนดเลขที่ 34857 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 1 ออกขายทอดตลาดชำระหนี้แก่โจทก์ หากไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ 1 และจำเลยอื่นชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ

(สุภิญญา ชยารักษ์-สมศักดิ์ เนตรมัย-ประทีป ปิติสันต์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น